主題精選：公眾通行 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 法定空地
發布日期: 2024-05-16
內文
何謂法定空地？土地所有權人拋棄法定空地之效果如何？對無償供公眾通行之法定空地，不予
免徵地價稅，是否合理？請依憲法法庭112年憲判字第19號判決說明其理由。
【解答】
• (一) 法定空地之意義：
建築基地除供建築物本身所占之地面外，應留設一定土地面積，不得興建建築物。此不得興建
建築物之土地，稱為法定空地。建築基地留設法定空地之目的在使建築物有充足之日照、通
風、採光及視野，並可防止火災蔓延。例如，建築基地1,000平方公尺，若建蔽率40%，則法
定空地600平方公尺；若建蔽率20%，則法定空地800平方公尺。
• (二) 拋棄法定空地之效果：
建築法第11條第1項前段規定：「本法所稱建築基地，為供建築物本身所占之地面及其所應留設
之法定空地。」同條第3項前段復規定：「應留設之法定空地，非依規定不得分割、移轉，並不
得重複使用。」準此，法定空地係屬建築基地之一部分，所有權人將其單獨拋棄，乃屬違反建
築法應保留空地以維護公同利益之規定及意旨，亦即民法第148條第1項（即權利之行使，不得
違反公共利益）所禁止之行為，牴觸權利濫用禁止原則，且有迂迴為脫法行為之嫌，顯與上開
法條項之立法精神有悖。據此，土地所有權人拋棄法定空地者，無效。
• (三) 法定空地不予免徵地價稅之理由：
土地稅減免規則第9條規定：「無償供公眾通行之道路土地，經查明屬實者，在使用期間內，
地價稅或田賦全免。但其屬建造房屋應保留之法定空地部分，不予免徵。」其但書規定未違反
憲法第7條平等原則，其理由如下：
1. 憲法第7條保障人民之平等權，法規範是否符合平等原則之要求，其判斷應取決於該法規
範所以為差別待遇之目的是否合憲，其所採取之分類與規範目的之達成間，是否存有一定

程度之關聯性而定。租稅法律關係中，立法者為了實現憲法所賦予之任務，而就各種稅捐
之稽徵及減輕或免除分別訂定不同之規範，其分類及差別待遇，涉及國家財稅政策之整體
規劃，適合由代表民意之立法機關及擁有專業能力之相關行政機關，以法律或法律明確授
權之法規命令定之，其規定如有正當目的，且分類與目的之達成間具有合理關聯，即符合
憲法第7條平等權保障之意旨。
2. 法定空地屬建築基地之一部分，提供該建築物日照、採光、通風、景觀、防火、安全等特
定之功能，與人民私有並非建築基地之一部分而單純無償供公眾使用之道路土地，性質與
功能均有所不同。
3. 按法定空地屬建築基地之一部分，依法應併同主建築物一併移轉，建築物所有人就法定空
地之留設，除享有較優良之居住品質及環境空間外，未來如有改建或實施都市更新，該法
定空地之所有權人尚得參與分配更新後之房地，其權益不因其是否專供或兼供公眾通行使
用而受影響。是對土地所有人而言，建築基地所保留之法定空地雖可供公眾通行，但仍維
持並享有該法定空地屬於建築基地之利益，與單純無償供公眾使用而完全無法使用收益之
道路土地，在建築法上之性質與功能不同。
4. 法定空地供公眾通行，縱為無償，因其已計入依建築法應留設之法定空地，即無須再就建
築基地中之其他土地予以留設，對提供者仍具有建築上之利益；而提供私有非法定空地無
償供公眾通行，該土地所有人並未獲取任何利益，二者本質尚有所不同。
5. 綜上，系爭規定因此區隔，於地價稅核課上有所區別，對提供法定空地無償供公眾通行
者，仍然課徵地價稅，其分類與公平課稅目的之達成間，具有合理關聯，尚無違反憲法第
7條規定之平等原則，其規定亦未逾土地稅法第6條及平均地權條例第25條之授權範圍。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 無償供公眾通行道路土地之減免申報義務
發布日期: 2024-05-14
內文
根據土地稅法第9條規定：「無償供公眾通行之道路土地，經查明屬實者，在使用期間內，地
價稅或田賦全免。但其屬建造房屋應保留之法定空地部分，不予免徵。」
至於其減免程序，根據土地稅減免規則第22條：依規定申請減免地價稅或田賦者，公有土地應
由管理機關，私有土地應由所有權人或典權人，造具清冊檢同有關證明文件，向直轄市、縣
（市）主管稽徵機關為之。但合於下列規定者，應由稽徵機關依通報資料逕行辦理或由用地機
關函請稽徵機關辦理，免由土地所有權人或典權人申請，其中第五款為：「私有無償提供公共
巷道用地」，應由工務、建設主管機關或各鄉（鎮、市、區）公所建設單位，列冊送稽徵機關
辦理。
然而，根據臺北高等行政法院100年度訴字第1951號判決要旨：「按土地稅減免規則第22條第5
款有關私有無償提供公共巷道，免由土地所有權人申請規定之適用，係以稽徵機關經地方建設
主管機關通報者為前提；倘係私設巷道或一般既成道路，因無資料可稽，則非由土地所有權人
申請，尚乏憑據得以減免。故減徵或免徵地價稅之事由發生，自從土地所有權人提出免徵土地
地價稅申請，依土地稅減免規則第24條之規定，應自該申請年度起始有免徵地價稅之適用，
並無溯及之效力。」
另臺中高等行政法院100年度訴更一字第42號判決要旨：「未完成都市計畫法定程序區域之私
有土地，須土地所有權人已表示願意無償提供使用，稽徵機關始應依工務、建設主管機關或各
鄉（鎮、市、區）公所建設單位之列冊通報資料逕行辦理免徵地價稅：如未經土地所有權人表
示願意無償提供使用，縱有無償供公共通行之巷道或廣場使用，並不當然生免徵地價稅之優惠
效果，稽徵機關仍應經納稅義務人即所有權人或典權人，造具清冊檢同有關證明文件申請。」
另外，按112年憲法法庭第12號判決：建築基地內之私設通路固屬建造房屋應保留之法定空
地，惟該等私設通路如已超過依法應保留之法定空地面積，且已無償供公眾通行使用，此等私
設通路之功能，與非供不特定公眾使用之法定空地究有不同。有關機關對於此等情形之私設通
路之地價稅核課，允宜考量予以一定程度之減免，以兼顧人民權益與租稅公平。
綜上，私有無償供公眾通行之道路土地，倘若為都市計畫劃設或已屬明確經主管機關管理之公
共巷道，則應由地方建設主管機關通報稅捐機關予以減免。至於非屬前列者，如私設道路、既
成道路等，因無資料可稽，故無從列冊送稽徵機關，仍應由土地所有權人申請核定再憑減免。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下